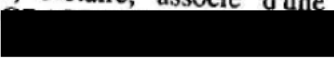


DROIT D'ENREGISTREMENT
sur état : 500 fr


Droit de timbre
payé sur état
Autorisation du 10.01.95

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE

Maître  Notaire, associé d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office notarial à  28, Route de
Cannes, soussigné,

A reçu le présent acte authentique contenant :

CONTRAT DE MARIAGE

Entre les parties ci après dénommées et présentes



Lesquels ont arrêté de la manière suivante les conventions civiles du mariage
projeté entre eux, dont la célébration doit avoir lieu prochainement à la Mairie de
ANTIBES.

ARTICLE 1 : REGIME ADOPTE

REGIME : PARTICIPATION AUX ACQUETS

Les futurs époux adoptent le régime de la participation aux acquêts tel qu'il est
établi par les articles 1569 à 1581 du Code civil, sans clause restrictive des pouvoirs des
époux mais complété ou modifié par les clauses particulières suivantes.

ARTICLE 2 : POUVOIRS ET RESPONSABILITE DES EPOUX

Pendant le cours du mariage, les époux seront considérés comme étant séparés
de biens.

En conséquence :

- ils conserveront respectivement la propriété des biens meubles et immeubles
qui leur appartiennent et de ceux qui pourront leur advenir par la suite, à quelque titre que
ce soit.



- chacun d'eux conservera l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui seront advenus depuis par successions ou libéralités et ceux qu'il aura acquis pendant le mariage à titre onéreux.

Toutefois :

Conformément à l'article 215 du Code civil, les époux ne pourront l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il sera garni.

Et en application de l'article 1573 du Code civil, les donations entre vifs portant sur des biens ne provenant pas du patrimoine originaire et faites sans le consentement du conjoint et les aliénations frauduleuses (les aliénations à charge de rente viagère ou à fonds perdu étant présumées frauduleuses sauf si le conjoint y a donné son consentement) seront inopposables au conjoint. Les biens ainsi donnés ou aliénés frauduleusement seront réunis fictivement au patrimoine final dont il est parlé ci-après.

- Ils ne seront pas tenus des dettes l'un de l'autre nées avant ou pendant le mariage ou grevant les successions et libéralités recueillies par chacun d'eux. Toutefois, ils seront débiteurs solidaires de toute dette contractée par l'un d'eux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants dans les conditions et les limites prévues à l'article 220 du Code civil.

- Chaque époux ou ses héritiers et représentants seront garantis et indemnisés par l'autre époux ou sa succession de toutes dettes et engagements qu'il aurait contractés pour son conjoint pendant le mariage.

Aucun d'eux ne sera garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne se soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui ou ont tourné à son profit.

En aucun cas les tiers n'auront à s'occuper des emplois ou remplois ni à s'y immiscer ; ils ne pourront même pas exiger qu'il en soit fait.

Si, pendant le mariage, l'un des époux est amené à administrer les biens personnels de l'autre époux les rapports des époux à raison de cette gestion seront réglés conformément aux dispositions des articles 1539 et 1540 du Code civil.

ARTICLE 3 : CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE

Les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil.

ARTICLE 4 : PRESOMPTIONS DE PROPRIETE

Chacun des époux établira la propriété de ses biens par tous les moyens de preuve prévus par la loi.

Toutefois à défaut de preuve contraire légalement établie :

- les effets, bijoux fourrures et objets à l'usage personnel de l'un ou de l'autre époux seront présumés appartenir à celui d'entre eux qui en aura l'usage ;

- les meubles meublants et objets mobiliers à usage commun qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun (quel que soit le propriétaire de l'immeuble ou le titulaire du bail) seront considérés comme appartenant à chacun des époux pour moitié.

Néanmoins, chaque époux sera propriétaire de la vaisselle, argenterie, linge ou autres objets à son chiffre ou à celui de sa famille ;

- les valeurs et titres nominatifs, parts et droits sociaux, ainsi que les créances seront présumés appartenir au titulaire ; les valeurs au porteur en dépôts et les espèces en dépôts ou en compte courant, à celui des époux titulaire du compte ou du dépôt ; les valeurs, sommes ou objets qui se trouveraient dans un coffre-fort tenu en location, à l'époux locataire dudit coffre et aux deux si la location est faite à leurs deux noms ;

- les immeubles et fonds de commerce seront présumés appartenir à celui des époux au nom duquel l'acquisition aura été faite et aux deux si l'acquisition a été faite au nom des deux ;



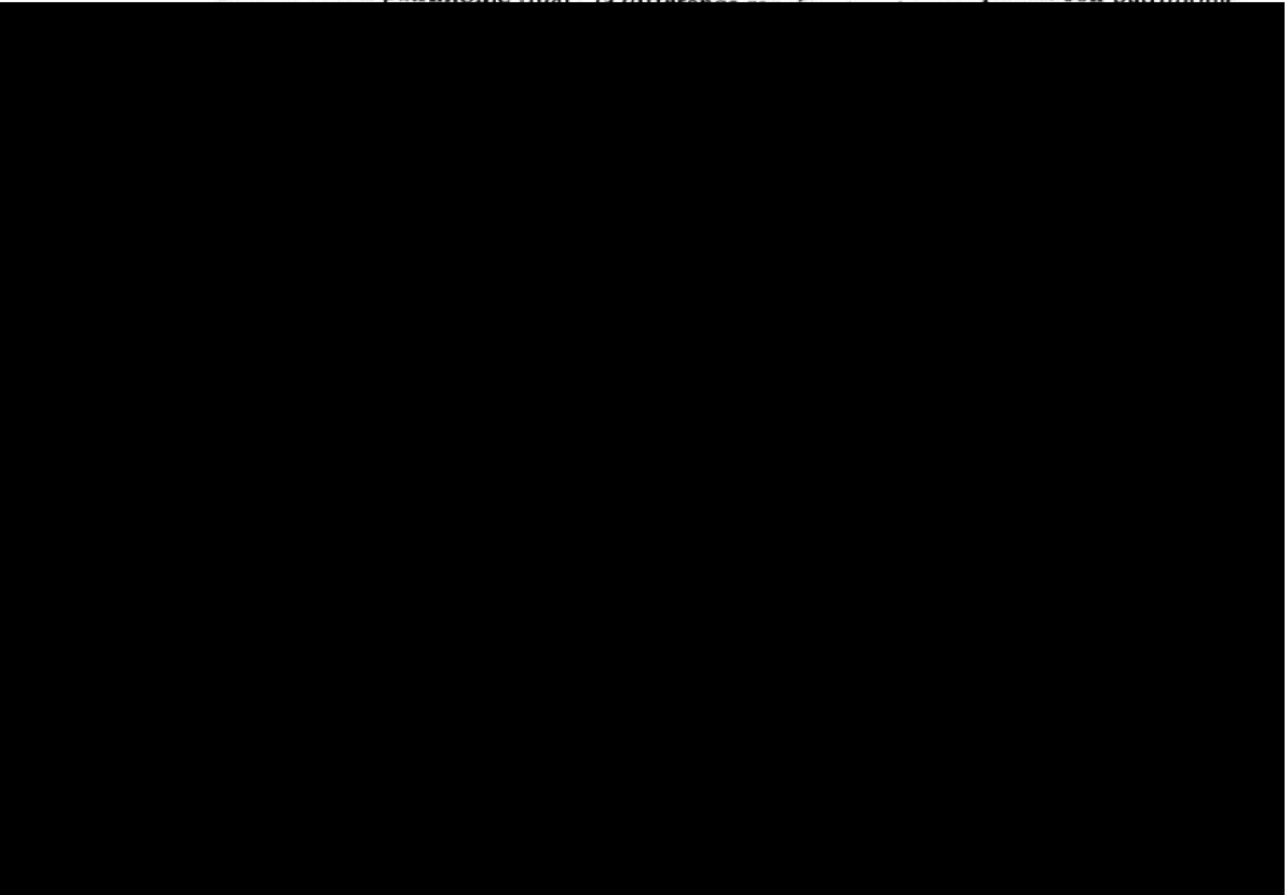
- enfin les valeurs au porteur et deniers comptants trouvés dans les lieux occupés en commun par les époux seront censés leur appartenir à chacun pour moitié. Il en sera ainsi plus généralement pour tous les biens sur lesquels aucun des époux ne pourra justifier d'une propriété exclusive.

Conformément à l'article 1538 du Code civil, ces diverses présomptions de propriété ne produiront leur effet qu'à défaut de preuve contraire.

ARTICLE 5 : CREANCE DE PARTICIPATION

Le régime sera dissous par le décès ou l'absence déclarée de l'un des époux, en cas de divorce ou de séparation de corps, de changement de régime ou encore en cas de liquidation anticipée de la créance de participation.

A la dissolution du régime, chacun des époux aura le droit de participer, dans les conditions indiquées ci-après, aux acquêts nets réalisés par son conjoint. La détermination des acquêts nets de chacun des époux se fera en comparant son patrimoine originaire et son patrimoine final : la différence...



Les biens en dépendant ont servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien, le profit subsistant, apprécié au jour de la liquidation, sera compté dans le patrimoine originaire à la place des deniers ou du bien dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1469 du Code civil.

En cas d'échange la valeur du bien reçu sera comptée dans le patrimoine originaire, en totalité ou en partie s'il y a eu soulte ou amélioration apportée, pendant le mariage, au bien cédé ou au bien reçu.

- Passif :

De l'actif originaire, composé et estimé comme il vient d'être précisé, seront déduites les dettes dont il aura été grevé, réévaluées le cas échéant dans la même



[REDACTED]

- Preuve :

La consistance du patrimoine originaire de chacun des époux sera prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé de lui.

A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être apportée que par les moyens de l'article 1402 du Code civil.

La preuve qu'un bien compris dans l'état descriptif n'existait pas réellement pourra être apportée par tous moyens.

B - PATRIMOINE FINAL

- Composition :

Le patrimoine final est composé :

[REDACTED]

civil conformément aux dispositions de l'article 1572 du Code

[REDACTED]

[REDACTED]

ARTICLE 6 : CALCUL DE LA CREANCE DE PARTICIPATION

Le calcul de la créance de participation se fera à la date de la dissolution du mariage.

de l'autre époux ne pourra pas de ce seul fait excéder l'actif net du patrimoine final.

ARTICLE 7 : REGLEMENT DE LA CREANCE DE PARTICIPATION

heritiers justifient de difficultés graves les empêchant de s'acquitter en argent.

Dans les deux cas le règlement en nature sera considéré comme une opération de partage si les biens attribués ne dépendent pas du patrimoine originaire, ou même dans cette hypothèse si l'époux attributaire vient à la succession de l'autre.

Les biens qui seront utilisés pour le règlement en nature seront évalués en se plaçant à la date du règlement.

cette formalité.

La créance de participation sera productive d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation en liquidation.

ARTICLE 8 : FACULTE POUR L'EPOUX SURVIVANT DE CONSERVER LE DROIT AU BAIL D'HABITATION

En cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, le survivant, autant que la loi ne l'interdira pas, aura la faculté de conserver pour son compte personnel le droit au bail des lieux qui serviront effectivement à l'habitation des deux époux au jour du décès du prémourant, à charge de payer les loyers et d'exécuter les conditions du bail, de manière que les héritiers de l'époux prédécédé ne soient jamais inquiétés à cet égard.

ARTICLE 8

5° Les droits dans une société exploitant un fonds de commerce ou un établissement de nature sus-indiquée.

- Délai d'option :

Le survivant des époux qui voudra se prévaloir de ces dispositions sera tenu, à peine de déchéance, de notifier son option aux héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti, cette mise en demeure ne pouvant elle-même avoir lieu avant d'expiration du délai de trois mois et quarante jours fixé par la loi pour faire inventaire et délibérer.

En cas de contestation, l'option sera prononcée dans l'espace d'un commun accord entre les parties et, à défaut, par experts désignés à l'amiable ou en justice à la requête de la partie la plus diligente.

- Evaluation des biens acquis :

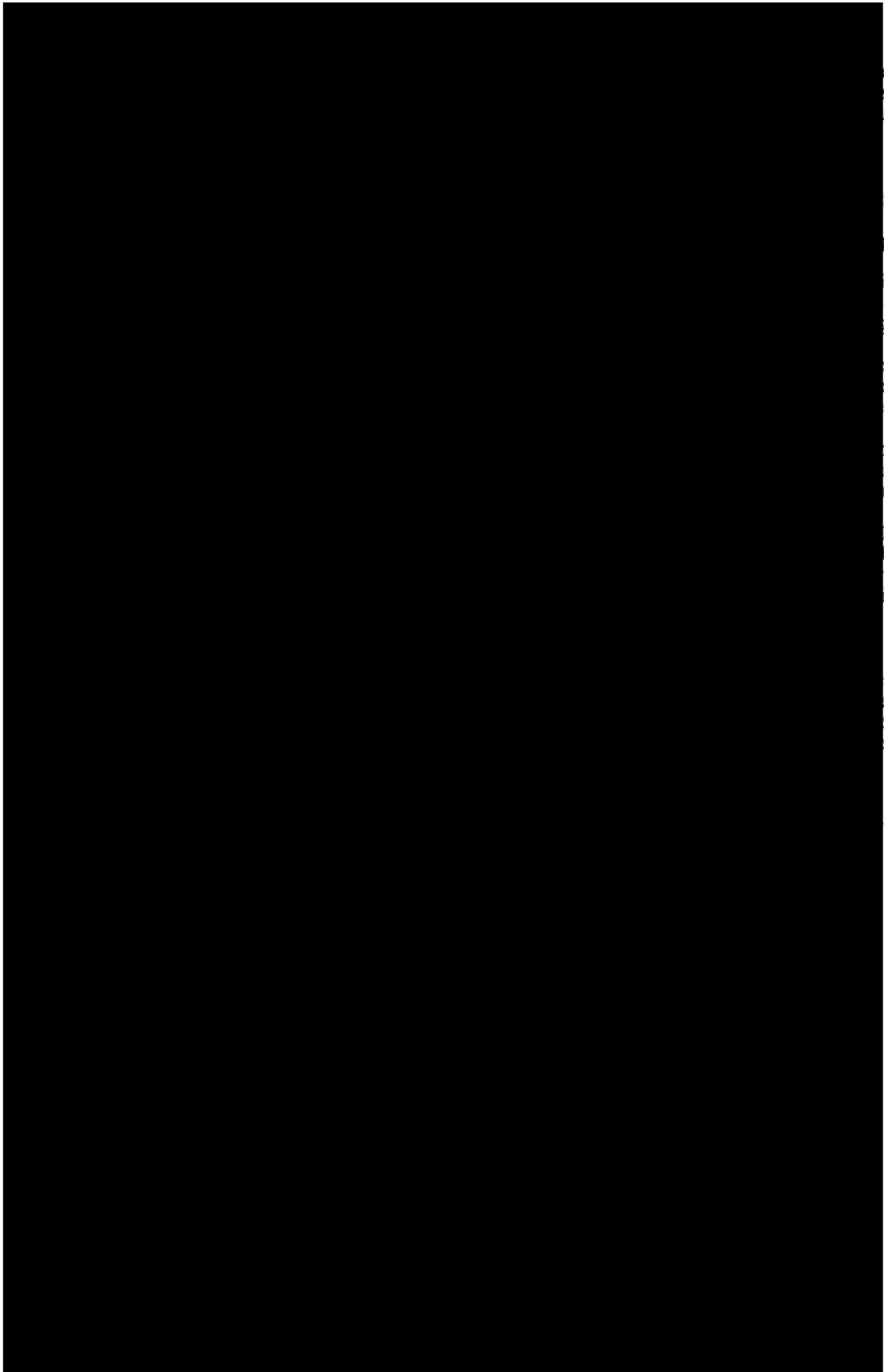
Les biens dont l'époux survivant demandera l'acquisition ou l'attribution seront évalués d'un commun accord entre les parties et, à défaut, par experts désignés à l'amiable ou en justice à la requête de la partie la plus diligente.

- Bail des lieux d'exploitation des biens acquis :

En usant de la faculté de prélèvement qui lui est accordée le survivant aura seul droit au bail des immeubles utilisés pour l'exploitation du fonds ou de l'établissement acquis ou attribué et des lieux où les époux auront leur habitation, à charge d'en payer les loyers et d'en exécuter les conditions à compter du jour où il aura la jouissance privative du fonds ou de l'établissement, de manière que les héritiers et représentants du conjoint prédécédé ne soient jamais inquiétés à ce sujet.

Et si le fonds ou l'établissement acquis ou attribué est exploité, dans des immeubles dépendant de la succession du prédécédé, le survivant pourra exiger, si la loi





e la
s et
u en

ion
lui
par

inq
ou
gal

as
on
nt

ou
un
te

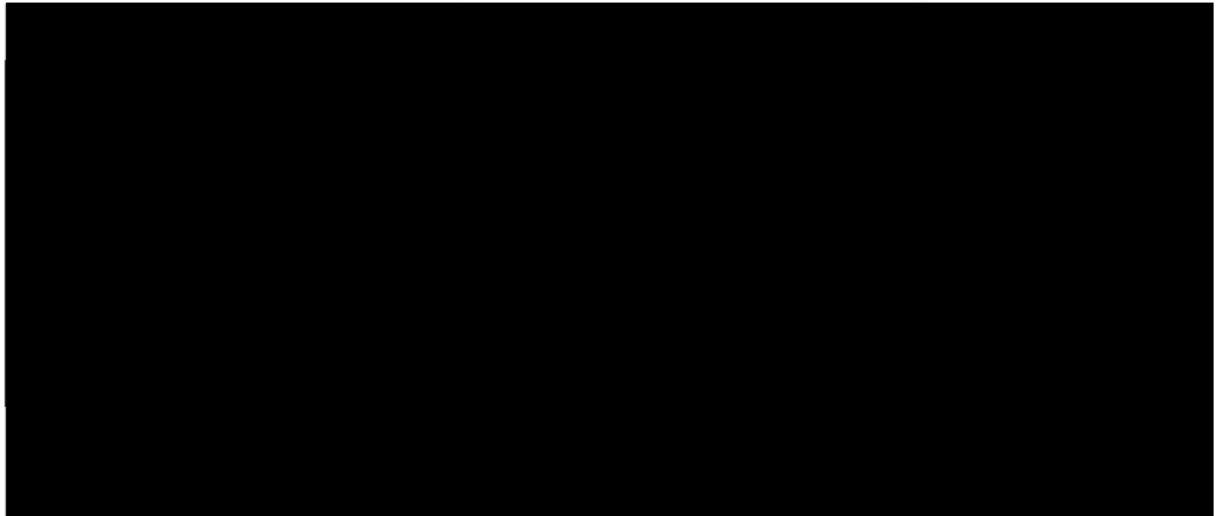
l,
e
a
il

,
e
e
e

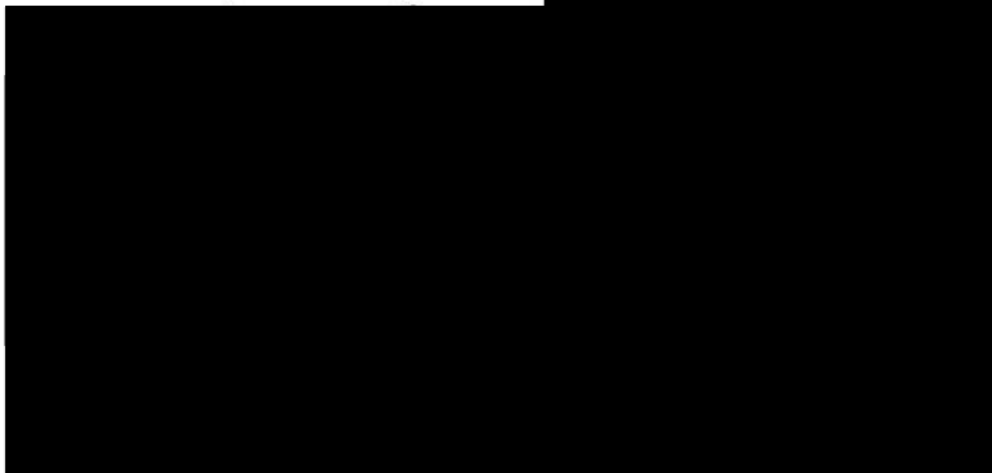
TELES SONT LES CONVENTIONS DES PARTIES.

DONT ACTE sur huit (8) pages

Fait et passé aux lieu et date sus-indiqués en la présence réelle et simultanée des parties.



Barres tirées : *néant.*
dans les blancs : *néant.*



[Redacted line of text]

[Redacted line of text]

[Redacted line of text]

[Redacted line of text]

[Redacted line of text]